CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Instrumento particular nº 2026/0457

Pelo presente instrumento particular, de um lado, **MERCADO VALE VERDE COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.222.333/0001-81, com sede na Av. das Palmeiras, 1.200, Campinas/SP, neste ato representada por seu sócio-administrador, Ricardo Vale Monteiro, doravante denominada **CONTRATANTE**; e, de outro lado, **TECNOVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.555.666/0001-02, com sede na Rua Alfa, 45, São Paulo/SP, neste ato representada por sua sócia-administradora, Fernanda Lins, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o desenvolvimento, pela CONTRATADA, de um aplicativo de pedidos online para a CONTRATANTE, compreendendo versões para Android, iOS e navegador web, módulo de pagamento e integração com o sistema de estoque da CONTRATANTE.

§ 1º O escopo compreende: (i) catálogo de produtos com busca e filtros; (ii) carrinho de compras e checkout; (iii) pagamento por cartão de crédito, Pix e boleto, integrado a gateway homologado pela CONTRATANTE; (iv) integração bidirecional com o ERP de estoque da CONTRATANTE por meio de API REST; (v) painel administrativo para gestão de pedidos, promoções e relatórios.

§ 2º Funcionalidades não descritas no § 1º serão tratadas como mudança de escopo e dependerão de proposta comercial específica, aprovada por escrito pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CRONOGRAMA E DAS ENTREGAS

A execução observará os marcos previstos no Anexo I, contados da data de assinatura deste instrumento.

Parágrafo único. Atrasos decorrentes da falta de informações, acessos ou aprovações de responsabilidade da CONTRATANTE prorrogarão os marcos pelo mesmo período, mediante registro formal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor global do contrato é de R$ 186.400,00 (cento e oitenta e seis mil e quatrocentos reais), pagos em seis parcelas mensais de R$ 31.066,67, com vencimento no dia 10 de cada mês, sendo a última de R$ 31.066,65 para ajuste de arredondamento, conforme o Anexo I.

§ 1º Os pagamentos serão realizados mediante emissão de nota fiscal de serviços pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis do vencimento.

§ 2º O atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE a multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA.

§ 3º Os valores incluem todos os tributos e encargos trabalhistas e previdenciários incidentes sobre os serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

O contrato tem vigência de 9 (nove) meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DA RENOVAÇÃO E DO REAJUSTE

Findo o prazo, o contrato será renovado automaticamente por períodos iguais e sucessivos, salvo manifestação contrária de qualquer das partes com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Em caso de renovação, os valores serão reajustados pela variação acumulada do IPCA no período de vigência anterior.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA: (i) executar os serviços com equipe qualificada, mantendo, no mínimo, um gerente de projeto, dois desenvolvedores e um analista de qualidade dedicados; (ii) manter o código-fonte em repositório privado com acesso de leitura à CONTRATANTE; (iii) apresentar relatórios quinzenais de andamento; (iv) corrigir, sem custo adicional, os defeitos identificados no período de garantia.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE: (i) efetuar os pagamentos nas datas pactuadas; (ii) disponibilizar os acessos ao ERP e ao ambiente de homologação em até 10 (dez) dias da assinatura; (iii) indicar um responsável técnico para validação das entregas; (iv) contratar, às suas expensas, as contas de desenvolvedor nas lojas de aplicativos e o gateway de pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – DA ACEITAÇÃO DAS ENTREGAS

A CONTRATANTE terá 10 (dez) dias úteis, contados de cada entrega, para homologá-la ou apontar não conformidades por escrito. Decorrido o prazo sem manifestação, a entrega será considerada aceita.

CLÁUSULA NONA – DO NÍVEL DE SERVIÇO E DA GARANTIA

Após a entrada em produção, a CONTRATADA prestará garantia de 90 (noventa) dias, observados os seguintes prazos: incidentes críticos, assim entendidos a indisponibilidade total do aplicativo ou a falha no módulo de pagamento, com resposta em até 4 (quatro) horas e solução em até 24 (vinte e quatro) horas; incidentes de alta severidade, com resposta em até 8 (oito) horas e solução em até 72 (setenta e duas) horas; demais incidentes, com solução na versão seguinte.

Parágrafo único. O descumprimento dos prazos acima sujeitará a CONTRATADA a desconto de 2% (dois por cento) sobre a parcela do mês, por ocorrência, limitado a 10% (dez por cento) da parcela.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os direitos sobre o código-fonte desenvolvido serão cedidos integralmente à CONTRATANTE após a quitação do contrato. A CONTRATADA poderá utilizar componentes genéricos reutilizáveis em outros projetos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONFIDENCIALIDADE

As partes manterão sigilo sobre as informações técnicas, comerciais e de clientes a que tiverem acesso em razão deste contrato, durante a sua vigência e por 5 (cinco) anos após o seu término.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

O tratamento de dados pessoais de clientes da CONTRATANTE observará a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), sendo a CONTRATADA operadora dos dados.

§ 1º A CONTRATADA tratará os dados exclusivamente conforme as instruções documentadas da CONTRATANTE, adotando medidas de segurança compatíveis com o estado da técnica, incluindo criptografia em trânsito e em repouso.

§ 2º Incidentes de segurança envolvendo dados pessoais serão comunicados à CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas de sua ciência, pelo e-mail dpo@valeverde.example.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXCLUSIVIDADE

A CONTRATADA não poderá prestar serviços semelhantes a concorrentes diretos da CONTRATANTE na região Sudeste durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços sem prévia anuência, por escrito, da CONTRATANTE, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsável pelos serviços subcontratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A responsabilidade total da CONTRATADA por perdas e danos decorrentes deste contrato fica limitada ao valor global contratado, exceto nos casos de dolo, culpa grave, violação de confidencialidade ou descumprimento da legislação de proteção de dados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

Em caso de rescisão antecipada imotivada por qualquer das partes, será devida multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas ainda não vencidas.

§ 1º O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de multa, em caso de falência, recuperação judicial ou descumprimento contratual não sanado em 15 (quinze) dias após notificação.

§ 2º Em qualquer hipótese de rescisão, a CONTRATADA entregará, em até 10 (dez) dias, o código-fonte e a documentação produzidos até a data, mediante pagamento proporcional dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CONDUTA ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer a Lei nº 12.846/2013 e comprometem-se a não praticar, direta ou indiretamente, atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira.

SÃO PAULO · CAMPINAS · BRASÍLIA

Alameda das Magnólias, 1.020, 12º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, 01420-000 | almeidavargas.example

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS COMUNICAÇÕES

As comunicações serão feitas por escrito aos seguintes representantes: pela CONTRATANTE, Juliana Prado, Diretora de Operações (juliana.prado@valeverde.example); pela CONTRATADA, Bruno Takeda, Gerente de Projetos (bruno.takeda@tecnova.example).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de qualquer obrigação não implicará novação ou renúncia. A eventual nulidade de uma cláusula não prejudicará as demais. As partes reconhecem a validade da assinatura eletrônica deste instrumento, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Campinas/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Campinas, 3 de setembro de 2026.

MERCADO VALE VERDE COMÉRCIO LTDA.
CONTRATANTE
Ricardo Vale Monteiro · Sócio-administrador

TECNOVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.
CONTRATADA
Fernanda Lins · Sócia-administradora

Testemunha 1
Nome:
CPF:

Testemunha 2
Nome:
CPF:

SÃO PAULO · CAMPINAS · BRASÍLIA
Alameda das Magnólias, 1.020, 12º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, 01420-000 | almeidavargas.example

ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Parte integrante do Contrato nº 2026/0457

1. Marcos de entrega

Marco	Entrega	Prazo
M1	Protótipo navegável e especificação funcional aprovada	30 dias
M2	MVP com catálogo, carrinho e checkout em homologação	120 dias
M3	Módulo de pagamento, integração com ERP e painel administrativo	210 dias
M4	Homologação final e publicação nas lojas de aplicativos	250 dias

2. Cronograma de pagamentos

Parcela	Vencimento	Valor
1ª	10/10/2026	R$ 31.066,67
2ª	10/11/2026	R$ 31.066,67
3ª	10/12/2026	R$ 31.066,67
4ª	10/01/2027	R$ 31.066,67
5ª	10/02/2027	R$ 31.066,67
6ª	10/03/2027	R$ 31.066,65
Total		**R$ 186.400,00**

Os prazos dos marcos são contados em dias corridos a partir da assinatura do contrato. A última parcela contempla ajuste de arredondamento de R$ 0,02.